P U T U S A N

Nomor 1421/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eka Syahputra als Eka
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 41Tahun /13 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rumah Potong Hewan Lk. VII Gg. Keramat No. 75 Kel. Mabar Hulu Kec. Medan Deli Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1421/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1421/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa EK A SYAHPUTRA Als EKA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) klip plastic pembungkus ***Dirampas untuk dimusnahkan***
   - Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), ***Dirampas untuk negara***
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon Hukuman yang serinngan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA pada hari Selasa pada tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Jalan Rumah Potong Hewan Lk. VII Gg. Keramat Kel. Mabar Hulu Kec. Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan. "***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narotika bukan tanaman jenis sabu***" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wib, saksi Chandra Sitepu, saksi Bastanta Kaban, saksi Mayunis mendatangi terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA di Jl. Rumah Potong Hewan Lk. VII Gg. Keramat Kel. Mabar Hulu Kec. Medan Deli kota Medan. Kemudian saksi Chandra Sitepu, saksi Bastanta Kaban, saksi Mayunis tersebut menanyakan terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA apakah memiliki Narkotika Jenis sabu yang akan terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA jual kemudian terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA menjelaskan bahwa terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA memiliki teman yang menjual narkotika jenis sabu. Terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA juga menjelaskan bersedia untuk membelikan Narkotika jenis sabu pesanan kedua lelaki tersebut. Kemudian saksi Chandra Sitepu, saksi Bastanta Kaban, saksi Mayunis tersebut menjelaskan hendak membeli Narkotika Jenis sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA. terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA pun pergi menemui terdakwa ICA (BELUM TERTANGKAP) dan menjelaskan ada pembeli hendak membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada ICA (BELUM TERTANGKAP) dan ICA (BELUM TERTANGKAP) pun memberikan 1 (satu) plastic klip berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram kepada terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA dan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai upah / imbalan terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA telah menjual 1 (satu) plastic klip berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut kemudian terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA pun Kembali menemui saksi Chandra Sitepu, saksi Bastanta Kaban, saksi Mayunis dan saat terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA akan menyerahkan 1 (satu) plastic klip berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut, saksi Chandra Sitepu, saksi Bastanta Kaban, saksi Mayunis langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA dan menjelaskan bahwa mereka adalah petugas dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan yang melakukan penyamaran membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA. terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA pun dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastic klip berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dalam genggaman tangan kanan terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA dan uang hasil penjualan / upah Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditemukan dalam saku / kantong sebelah kanan pada celana terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA kemudian terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA dilakukan interogasi dan terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA menjelaskan bahwa 1 (satu) plastic klip berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut adalah milik dari ICA (BELUM TERTANGKAP) dan terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA hanya perantara dalam jual beli dengan imbalan / upah yang terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA terima dari ICA (BELUM TERTANGKAP) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap paket Narkotika jenis sabu yang terjual. terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA juga menjelaskan sudah 1 (satu) minggu menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu milik ICA (BELUM TERTANGKAP) tersebut dan menjual Narkotika jenis sabu milik terdakwa ICA (BELUM TERTANGKAP) sebanyak 8 (delapan) paket kecil setiap harinya dan terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA mendapat upah / imbalan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan dalam saku celana terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA tersebut terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA jelaskan adalah uang hasil terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA menjual Narkotika jenis sabu milik ICA (BELUM TERTANGKAP) yang terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA terima dari ICA (BELUM TERTANGKAP) sebagai upah/imbalan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 3204/NNF/2023 tertangggal 09 Juni 2023, telah diperiksa 1 (satu) klip plastic berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga), Kesimpulan: bahwa barang bukti milik terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua :

Bahwa terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA pada hari Selasa pada tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Jalan Rumah Potong Hewan Lk. VII Gg. Keramat Kel. Mabar Hulu Kec. Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan. "***Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanaman jenis sabu" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wib, saksi Chandra Sitepu, saksi Bastanta Kaban, saksi Mayunis mendatangi terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA di Jl. Rumah Potong Hewan Lk. VII Gg. Keramat Kel. Mabar Hulu Kec. Medan Deli kota Medan. Kemudian saksi Chandra Sitepu, saksi Bastanta Kaban, saksi Mayunis tersebut menanyakan terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA apakah memiliki Narkotika Jenis sabu yang akan terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA jual kemudian terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA menjelaskan bahwa terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA memiliki teman yang menjual narkotika jenis sabu. Terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA juga menjelaskan bersedia untuk membelikan Narkotika jenis sabu pesanan kedua lelaki tersebut. Kemudian saksi Chandra Sitepu, saksi Bastanta Kaban, saksi Mayunis tersebut menjelaskan hendak membeli Narkotika Jenis sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA. terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA pun pergi menemui terdakwa ICA (BELUM TERTANGKAP) dan menjelaskan ada pembeli hendak membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada ICA (BELUM TERTANGKAP) dan ICA (BELUM TERTANGKAP) pun memberikan 1 (satu) plastic klip berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram kepada terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA dan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai upah / imbalan terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA telah menjual 1 (satu) plastic klip berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut kemudian terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA pun Kembali menemui saksi Chandra Sitepu, saksi Bastanta Kaban, saksi Mayunis dan saat terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA akan menyerahkan 1 (satu) plastic klip berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut, saksi Chandra Sitepu, saksi Bastanta Kaban, saksi Mayunis langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA dan menjelaskan bahwa mereka adalah petugas dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan yang melakukan penyamaran membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA. terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA pun dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastic klip berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dalam genggaman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tangan kanan terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA dan uang hasil penjualan / upah Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ditemukan dalam saku / kantong sebelah kanan pada celana terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA kemudian terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA dilakukan interogasi dan terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA menjelaskan bahwa 1 (satu) plastic klip berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut adalah milik dari ICA (BELUM TERTANGKAP) dan terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA hanya perantara dalam jual beli dengan imbalan / upah yang terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA terima dari ICA (BELUM TERTANGKAP) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap paket Narkotika jenis sabu yang terjual. terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA juga menjelaskan sudah 1 (satu) minggu menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu milik ICA (BELUM TERTANGKAP) tersebut dan menjual Narkotika jenis sabu milik terdakwa ICA (BELUM TERTANGKAP) sebanyak 8 (delapan) paket kecil setiap harinya dan terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA mendapat upah / imbalan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan dalam saku celana terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA tersebut terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA jelaskan adalah uang hasil terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA menjual Narkotika jenis sabu milik ICA (BELUM TERTANGKAP) yang terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA terima dari ICA (BELUM TERTANGKAP) sebagai upah/imbalan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 3204/NNF/2023 tertangggal 09 Juni 2023, telah diperiksa 1 (satu) klip plastic berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga), Kesimpulan: bahwa barang bukti milik terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Saksi Mayunis, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib di JI. Rumah Potong Hewan Lk.VII Gg Keramat Kel Mabar Hulu Kec Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa saksi dan tim mengetahui adanya Tindak Pidana Narkotika jenis sabu yang dillakukan oleh terdakwa EKA SYAHPUTRA als EKA tersebut berawal ketika saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering adanya jual beli Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa di sekitaran JI. Rumah Potong Hewan Lk.VII Gg Keramat Kel Mabar Hulu Kec Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa ketika saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana jual-beli Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa EKA SYAHPUTRA als EKA di sekitaran JI. Rumah Potong Hewan Lk.VII Gg Keramat Kel Mabar Hulu Kec Medan Deli Kota Medan tersebut.
- Bahwa saksi dan tim melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut sehingga saksi dan Bastanta Kaban melakukan penyamaran untuk melakukan pembelian Narkotika jenis sabu kepada terdakwa sedangkan anggota tim lainnya memantau tidak jauh dari keberadaan tersangka.
- Bahwa saksi dan Bastanta Kaban menanyakan terdakwa apakah memiliki Narkotika jenis sabu yang akan dijual tersangka kemudian terdakwa menjelaskan bahwa memiliki teman yang menjual Narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa juga menjelaskan bersedia untuk membelikan Narkotika jenis sabu pesanan anggota tersebut.
- Bahwa saksi dan Bastanta Kaban menjelaskan hendak membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa pun pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu pesanan kami tersebut dan sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa pun kembali menemui saksi dan Bastanta Kaban dan saat tersangka akan menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut.
- Bahwa saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menjelaskan bahwa kami adalah petugas dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sat Res Narkoba Polrestabes Medan yang melakukan penyamaran membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa.

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dalam genggaman tangan kanan tersangka dan uang hasil penjualan/upah Narkotika jenis sabu sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu) rupiah ditemukan dalam saku/kantong sebelah kanan pada celana terdakwa
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut adalah milik dari ICA dan terdakwa menjelaskan hanya penatara dalam jual beli dengan imbalan/upah yang diterima tersangka dari ICA sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah dari setiap paket Narkotika jenis sabu yang terjual.
- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) minggu menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu milik ICA tersebut dan menjual Narkotika jenis sabu milik ICA sebanyak 8 (delapan) paket kecil setiap harinya dan tersangka mendapat upah/imbalan Rp.40.000,- (empat puluh ribu) rupiah.
- Bahwa sedangkan uang Rp.20.000, (dua puluh ribu) rupiah yang ditemukan dalam saku celana terdakwa tersebut dijelaskan terdakwa adalah uang hasil dari menjual Narkotika jenis sabu milik ICA yang terdakwa terima dari ICA sebagai upah/imbalan atas kejadian tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Chandra Sitepu, (Dibacakan) dibawah Janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib di JI. Rumah Potong Hewan Lk.VII Gg Keramat Kel Mabar Hulu Kec Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa saksi dan tim mengetahui adanya Tindak Pidana Narkotika jenis sabu yang dillakukan oleh terdakwa EKA SYAHPUTRA als EKA tersebut berawal ketika saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering adanya jual beli Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa di sekitaran JI. Rumah Potong Hewan Lk.VII Gg Keramat Kel Mabar Hulu Kec Medan Deli Kota Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ketika saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana jual-beli Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa EKA SYAHPUTRA als EKA di sekitaran JI. Rumah Potong Hewan Lk.VII Gg Keramat Kel Mabar Hulu Kec Medan Deli Kota Medan tersebut.
- Bahwa saksi dan tim melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut sehingga saksi dan Bastanta Kaban melakukan penyamaran untuk melakukan pembelian Narkotika jenis sabu kepada terdakwa sedangkan anggota tim lainnya memantau tidak jauh dari keberadaan tersangka.
- Bahwa saksi dan Bastanta Kaban menanyakan terdakwa apakah memiliki Narkotika jenis sabu yang akan dijual tersangka kemudian terdakwa menjelaskan bahwa memiliki teman yang menjual Narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa juga menjelaskan bersedia untuk membelikan Narkotika jenis sabu pesanan anggota tersebut.
- Bahwa saksi dan Bastanta Kaban menjelaskan hendak membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa pun pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu pesanan kami tersebut dan sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa pun kembali menemui saksi dan Bastanta Kaban dan saat tersangka akan menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut.
- Bahwa saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menjelaskan bahwa kami adalah petugas dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan yang melakukan penyamaran membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dalam genggaman tangan kanan tersangka dan uang hasil penjualan/upah Narkotika jenis sabu sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu) rupiah ditemukan dalam saku/kantong sebelah kanan pada celana terdakwa
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut adalah milik dari ICA dan terdakwa menjelaskan hanya penatara dalam jual beli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan imbalan/upah yang diterima tersangka dari ICA sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah dari setiap paket Narkotika jenis sabu yang terjual.

- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) minggu menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu milik ICA tersebut dan menjual Narkotika jenis sabu milik ICA sebanyak 8 (delapan) paket kecil setiap harinya dan tersangka mendapat upah/imbalan Rp.40.000,- (empat puluh ribu) rupiah.
- Bahwa sedangkan uang Rp.20.000, (dua puluh ribu) rupiah yang ditemukan dalam saku celana terdakwa tersebut dijelaskan terdakwa adalah uang hasil dari menjual Narkotika jenis sabu milik ICA yang terdakwa terima dari ICA sebagai upah/imbalan atas kejadian tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian pada tahun 2001 dan divonis oleh PN Labuhan Deli menjalani hukuman penjara selama 4 (empat) bulan di Rutan Labuhan Deli
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Res Narkoba Polrestabes Medan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Jl.Rumah Potong Hewan Lk.VII Gg Keramat Kelurahan Mabar Hulu Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, 2 (dua) orang laki-laki mendatagi terdakwa di JI. Rumah Potong Hewan Lk.VII Gg Keramat Kelurahan Mabar Hulu Kecamatan Medan Deli Kota Medan menanyakan terdakwa apakah memiliki Narkotika jenis sabu yang akan terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa memiliki teman yang menjual Narkotika jenis sabu, terdakwa juga menjelaskan bersedia untuk membelikan Narkotika jenis sabu pesanan kedua lelaki tersebut.
- Bahwa kedua lelaki tersebut menjelaskan hendak membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa pun pergi menemui ICA dan menjelaskan ada pembeli hendak membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah dan menyerahkan uang tersebut kepada ICA.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ICA pun memberikan 1 (satu) plastik klip berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram kepada terdakwa dan uang Rp.5.000 (lima ribu) rupiah sebagai upah/imabalan terdakwa telah menjual 1 (satu) plastik klip berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa menemui kedua lelaki tersebut dan saat akan menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma not tiga) gram tersebut, kedua lelaki tersebut dengan dibantu temannya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menjelaskan bahwa mereka adalah petugas dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan yang melakukan penyamaran membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dalam genggaman tangan kanan terdakwa dan uang hasil penjualan/upah Narkotika jenis sabu sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu) rupiah ditemukan dalam saku/kantong sebelah kanan pada celana terdakwa.
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut milik q2 ICA dan terdakwa hanya penatara dalam jual beli dengan imbalan/upah yang terdakwa terima dari ICA sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk Menjual Narkotika tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastic pembungkus**.**
- Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang telah mendapat izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan serta telah dibuat berita acara penyitaannya, oleh karenanya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim majelis kepada para Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Res Narkoba Polrestabes Medan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Jl.Rumah Potong Hewan Lk.VII Gg Keramat Kelurahan Mabar Hulu Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dalam genggaman tangan kanan terdakwa dan uang hasil penjualan/upah Narkotika jenis sabu sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu) rupiah ditemukan dalam saku/kantong sebelah kanan pada celana terdakwa.
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut milik ICA dan terdakwa hanya penatara dalam jual beli dengan imbalan/upah yang terdakwa terima dari ICA sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 3204/NNF/2023 tertangggal 09 Juni 2023, telah diperiksa 1 (satu) klip plastic berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga), Kesimpulan: bahwa barang bukti milik terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati dengan perbuatan terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yaitu dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Eka Syahputra als Eka dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenannya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas bahwa pada hari hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wib, saksi Chandra Sitepu, saksi Bastanta Kaban, saksi Mayunis mendatangi terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA di Jl. Rumah Potong Hewan Lk. VII Gg. Keramat Kel. Mabar Hulu Kec. Medan Deli kota Medan. Kemudian saksi Chandra Sitepu, saksi Bastanta Kaban, saksi Mayunis tersebut menanyakan terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA apakah memiliki Narkotika Jenis sabu yang akan terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA jual kemudian terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA menjelaskan bahwa terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA memiliki teman yang menjual narkotika jenis sabu. Terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA juga menjelaskan bersedia untuk membelikan Narkotika jenis sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pesanan kedua lelaki tersebut. Kemudian saksi Chandra Sitepu, saksi Bastanta Kaban, saksi Mayunis tersebut menjelaskan hendak membeli Narkotika Jenis sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA. terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA pun pergi menemui terdakwa ICA (BELUM TERTANGKAP) dan menjelaskan ada pembeli hendak membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada ICA (BELUM TERTANGKAP) dan ICA (BELUM TERTANGKAP) pun memberikan 1 (satu) plastic klip berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram kepada terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA dan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai upah / imbalan terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA telah menjual 1 (satu) plastic klip berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut kemudian terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA pun Kembali menemui saksi Chandra Sitepu, saksi Bastanta Kaban, saksi Mayunis dan saat terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA akan menyerahkan 1 (satu) plastic klip berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut, saksi Chandra Sitepu, saksi Bastanta Kaban, saksi Mayunis langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA dan menjelaskan bahwa mereka adalah petugas dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan yang melakukan penyamaran membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA. terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA pun dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastic klip berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dalam genggaman tangan kanan terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA dan uang hasil penjualan / upah Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ditemukan dalam saku / kantong sebelah kanan pada celana terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA kemudian terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA dilakukan interogasi dan terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA menjelaskan bahwa 1 (satu) plastic klip berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut adalah milik dari ICA (BELUM TERTANGKAP) dan terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA hanya perantara dalam jual beli dengan imbalan / upah yang terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA terima dari ICA (BELUM TERTANGKAP) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap paket Narkotika jenis sabu yang terjual. terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA juga menjelaskan sudah 1 (satu) minggu menjadi perantara jual beli Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis sabu milik ICA (BELUM TERTANGKAP) tersebut dan menjual Narkotika jenis sabu milik terdakwa ICA (BELUM TERTANGKAP) sebanyak 8 (delapan) paket kecil setiap harinya dan terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA mendapat upah / imbalan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan dalam saku celana terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA tersebut terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA jelaskan adalah uang hasil terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA menjual Narkotika jenis sabu milik ICA (BELUM TERTANGKAP) yang terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA terima dari ICA (BELUM TERTANGKAP) sebagai upah/imbalan.

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 3204/NNF/2023 tertangggal 09 Juni 2023, telah diperiksa 1 (satu) klip plastic berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga), Kesimpulan: bahwa barang bukti milik terdakwa EKA SYAHPUTRA Als EKA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastic pembungkus**.**
- Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- BahwaTerdakwa sudah pernah dihukum
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannya dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 Ayat 1 KUHAP ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eka Syahputra als Eka tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eka Syahputra als Eka tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) klip plastic pembungkus ***Dirampas untuk dimusnahkan***
- Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), ***Dirampas untuk negara***

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Zufida Hanum, S.H., M.H. , Donald Panggabean, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Vina Monika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference .

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Zufida Hanum, S.H., M.H. Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P., S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)